Quo maiori sacrae aedes vetustate — Erectio capituli regii in ecclesia Sancti Dionysii prope Parisios

GREGORIUS EPISCOPUS · 1843-04-05 · Latin

GREGORIUS EPISCOPUS

servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Quo maiori sacrae aedes vetustate ac splen- dore praestabant, eo impensiori studio consue- verunt Romani Pontifices praedecessores Nostri peculiaribus illas sive honoribus sive privilegiis cumulare, probe intelligentes, quantopere id- ipsum ad confovendam augendamque fidelium pietatem inserviret. Hinc ecclesiam, amplitudine et magnificeniia insignem, iam inde a saeculo sexto in civitate S. Dionysii prope Parisios con- stitutam, atque eidem inclyto episcopo et mar- tyri dicatam, (quem scilicet illustris Francorum natio ob illatum sibi ab ipso divinitus chri- stianae fidei lumen, maxima semper religione venerata est), praeclaris vel a prima aetate pri- vilegiis, constanti regum erga illam studio ob- secundantes, Romani iidem Pontifices honesta- runt. Nec minori dilectionis affectu continentis coenobii abbates et monachos sacro eiusdem cultui assiduam sanctamque operam navantes prosecuti sunt, regum in eos benevolentiam aemulati, ut inde etiam maior in dies accre- sceret loci sanctitati splendor et dignitas. Huc sane spectant quae de abbatiae illius iuribus multoties, ut Alexandri II Pontificis ad archie- piscopum Rhemensem de ea scribentis verbis utamur, a sanctis et apostolicis viris salubriter concessa fuerunt, sancteque instituta.

Verum ecclesia isthaec, tot tantisque nomi- nibus commendata, inter quae maximum illud

sane ac singulare decus ex Francorum regum sepulcris accesserat, qui gloriosis suis cineribus condendis eam selegerunt, erepta infeliciter fue- rat ob temporum calamitates divinis officiis, qui- bus redditam: iamdudum et lectissimu ecclesia- sticorum virorum coetu ditatam, boni omnes conspexerant, benedicentes cum gaudio auctori luminum et Patri totius consolationis, qui squal- lere diutius templum suum haud permiserat.

Sed maiori adhuc illius ecclesiae honori con- sultum exoptans charissimus in Christo filius Noster Ludovicus Philippus Francorum rex chri- stianissimus, sua ad Nos vota deferri curavit per dilectum filium nobilem virum comitem Septimium de Jay de la Tour Maubourg, suum apud Nos et Apostolicam hanc Sedem orato- rem, quibus canonicam capituli ibidem institu- tionem , adprobationem eiusque Apostolicae huic Sedi immediatam subiectionem certis qui- busdam modis decernere, eaque privilegia ex- tendere rogati sumus ad regium gynaeceum in continentis monasterii aedibus collocatum, ubi adolescentulae filiae equitum legionis honorato- rum religioni, bonis moribus artibusque mulie- bribus apprime erudiuntur.

Talem serenissimi regis postulationem quae sedulam ipsius pro re sacra sollicitudinem miri- fice testatur, animo excepimus benevolo, vesti- glis insistentes praedecessorum Nostrorum, qui singularibus favoribus Dionysianam abbatiam cumularunt, quam sibia S. Bernardo in epistola ad Eugenium III enixe commendata recogita- bant.

Re itaque universa diligenter accurateque perpensa, collatisque cum maiestate sua con- siliis et audito venerabili fratre Dionysio Au- gusto archiepiscopo Parisiensi, haec demum ad laudem omnipotentis Dei et in honorem beatis- simae semper Virginis Mariae, Galliarum pa- tronae tutelaris, et S. Dionysii illius nationis apostoli, duximus de apostolicae potestatis ple- nitudine perpetuum in modum decernere.

Capitulum nimirum ad divina et sacra in memorato S. Dionysii templo procuranda, quod ex canonicis duas in classes distinctis constat, ex iis nimirum qui episcopali gradu fulgent et ex iis qui presbyteralis: ordinis sunt, atque uni- cam dignitatem percensent titulo primicerii, uni ex episcopis semper conferendam, congruoque ministrorum numero est instructum, Nostris hisce apostolicis literis, canonice constitutum declaramus, cunctaque capitulorum iura, hono- res et insignia, eidem concedimus et attribui- mus, iisque iam nunc participes edicimus eos quoque qui aucto deinceps canonicorum coetu, legitime iisdem adiiciatur. Eos vero universos, primicerium scilicet, canonicos tum episcopos tum non episcopos, aliosque omnes e capitulo ex libera maiestatis suae nominatione, quae

regii in eamdem S. Dionysii ecclesiam patro- natus iure potitur, eligendos esse denunciamus, reservata Nobis et successoribus Nostris cano- nica, per apostolicas Bullas, institutione, tum pro primicerio tum pro episcopis qui in capi- tulum cooptentur, adtributa primicerio aucto- ritate ad eam Nostro nomine conferendam ca- nonicis, qui ea dignitate nova fulgent aliisque qui in collegium admittantur.

Eam vero ecclesiam, primicerium, canonicos et capitulum, caeterosque in capitularium coe- tum cooptatos et ministros ecclesiasticos aut laicos eiusdem servitio actu addictos, sub spe- ciali Nostra et successorum Nostrorum tutela recipimus et constituimus, ipsosque in tis quae ad interiorem illius Ecclesiae cultum ad divina officia, ad cleri disciplinam, ad priorum one- rum exequutionem et ad fabricae atque census curationem pertineant, perpetuo Nobis et Apo- stolicae Sedi immediate subiectos edicimus et denuntiamus. Ad hanc porro iurisdictionem in eam

ecclesiam, clerum, ministros, Nostro et Apostolicae Sedis nomine, et auctoritatem exer- cendam, perpetuo adsignamus ac praeficimus primicerium illius capituli, eamque auctorita- tem uti primiceriali dignitati adnexam, statim a suscepta legitima ipsius possessione eidem competere, Nostris hisce literis decernimus et mandamus, eique primicerio ius reservamus visitandi Nostro et Apostolicae Sedis nomine, servatis servandis, ecclesiam resque ad eam pertinentes, adempta cuilibet alteri auctoritate visitationis ibidem peragendae, inconsulta Sede Apostolica.

Eidem autem primicerio indulgemus, ut iis qui e capituli gremio sunt facultatem imper- tiatur, si idoneos ipsos nactus fuerit iudicio examinatorum a se. de consensu capituli eli- gendorum, ad sacramentales confessiones fide- lium utriusque sexus intra ecclesiae septa exci- piendas, qui tamen sic per primicerium adpro- bati confessarii eos qui de capitulo ecclesiaeque familia non sint, absolvere minime poterint a casibus in Parisiensi dioecesi reservatis; caeterum canonici, episcopali dignitate insigniti, deputari ad id muneris a primicerio poterunt, quin ullum coram examinatoribus scientiae periculum prae- cesserit.

Poterit praeterea primicerius ex capitulari coetu atque ex iis qui eidem inserviunt, eos adsciscere, qui ad conciones et ad alia ecclesia- stica officia ibidem obeunda destinentur. Libe- rum insuper eidem primicerio erit pontificalia in capitulari ecclesia, iisdem plane ac caeteri antistites in suis dioecesibus, honoris insignibu caeremoniisque conficere.

Quae vero de ecclesia et capitulo concessi- mus, eadem votis annuentes serenissimi regis, extendimus pariter ad regium gynaeceum in veteri monasterio collocatum, ubi filiae equi- tum legionis honoratorum aluntur atque ad

pietatem et artes pro sexus ratione instituuntur. Itaque primicerio committimus et potestatem facimus, ut in hanc quoque regiam domum, do- nec ad memoratum eum finem destinata persti- terit, atque in moderatrices, alumnas, inservien- tes, seu cunctas earumdem servitio obstrictas personas, ibidem diu noctuque commorantes, ecclesiasticam iurisdictionem, Apostolicae huius Sedis nomine, auctoritate exerceat. Hinc eidem primicerio ius fore edicimus, ut cuncta munera parochialia super illas, infra tamen aedium clau- stra, rite per se vel per alium exerceat; quod ta- men ita ipsia Nobis concessum declaramus, ut nihil exinde detractum censeatur dispositionibus iuris, favore parochorum in iis quae matri- monia eorumgque denuntiationes respiciunt, si quas forte ex gynaeceo contrahere nuptias con- tigerit.

Haec porro sancita volumus de funeribus ca- pitularium, praesidum, moderatricum, alumna- rum ministrorumque in dioecesana domo et regio gynaeceo decedentium, ut nimirum acce- dente parocho, intra cuius paroeciae fines illud est, ad ecclesiae vel domus fores acceptoque defuncti cadavere, sibi per clerum capitularem tradito, illud uti in more est, ad paroeciam efferatur, in qua iusta funebria divinaque of- ficia curentur, et deinceps in coemeterium ad- sportetur. Quod si postmodum ex regia mu- nificentia proprium pro hisce locis coemete- rium paretur, ius funerum pro iis qui ibidem obiverint ad primicerium atque ad electos ab ipso vicarios integre spectare mandamus, quin parocho ius ullum in ipso sit. Ad paroecialia vero munera obeunda mandamus, ut unum ex canonicis, praemisso coram examinatoribus periculo, ipse primicerius praeficiat admovi- bilem ad nutum, eidemque adiutores designet unum vel plures sacerdotes, qui antea, instituto coram supradictis examine, idonei iudicati fue- rint ad confessiones fidelium utriusque sexus excipiendas. Id quoque privilegii primicerio vel alteri per ipsum ex collegio episcopo designando attribuimus, ut nimirum confirmationem admi- nistret iis qui ad capituli et gynaecei familiam pertineant.

Cum vero necessarium prospiciendum sit spirituali ecclesiae et regii gynaecei guberna- tioni per id temporis quo primiceriatum vel ex obitu vel alia ex legitima causa vacare contin- gat, praecipimus et mandamus, ut intra octo dies alter ex canonicis per secreta suffragia vi- carius capitularis eligatur, cui temporaria ea- rumdem locorum procuratio committatur. Quae quidem electio si stato eo tempore non conci- lictur, archiepiscopo Parisiensi devolutum pro ea vice ius electionis denunciamus, qui unum e collegio in id muneris vocabit.

Ut tandem ea omnia quae superius a Nobis sancita sunt ad optatum exitum vitae perdu- cantur, volumus ac praecipimus, ut harum li-

terarum Nostrarum executor sit quem dilectus filius apud serenissimum Francorum regem apostolicus nuncius ex venerabilibus Fratribis episcopis prout in Domino melius expedire iu- dicaverit, maturo tempore designabit; eidemque nomine = Sedis id negotii demandaverit cum omnibus facultatibus necessariis et opportunis, ut per se ipsum vel per alium virum in eccle- siastica dignitate constitutum, ab ipso executore subdelegandum, ea omnia facere, statuere ac de- cernere valeat, quae ad earumdem rerum om- nium executionem congrua esse videantur, facta ibidem ei vel eius subdelegato potestate defini- tive pronunciandi super quacumque oppositione adversus praemissa quomodolibet oritura, ita ta- men ut ad Nostram Consistorialibus Rebus prae- positam congregationem decretorum omnium et singulorum in praesentium literarum execu- tione conficiendoram exemplar maturo tempore transmittat ad hoc, ut in praefatae congregationis Consistorialis archivio de more ponatur atque adservetur.

_ Praesentes vero literas et in eis contenta, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio ex qualibet causa praetextu et capite etiam in corpore iuris clausa notari, impugnari vel in

controversiam yocari posse, sed semper et perpetuo validas et efficaces exi- stere et fore suosque plenarios et integros ef- fectus sortiri et obtinere atque ab omnibus ad quos spectat et quomodolibet spectabit in fu- turum inviolabiliter observari debere volumus atque decernimus. Eumque in finem contrariis quibuscumque, lis etiam quorum peculiaris et extrema mentio habenda esset, de apostolicae Nostrae auctoritatis plenitudine derogamus.

Non obstante ture guaesito non tollendo, vocatis quorum interest aliisque Nostris et can- cellariae apostolicae regulis, ac in synodalibus provincialibusque et universalibus conciliis edi- tis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis vel quibusvis aliis Romanorum Pontificum praedecessorum No- strorum dispositionibus , caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus praeterea, ut harum literarum trans- umptis, etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitie, eadem prorsus tides ubique adhibeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibi- tae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum concessionis, attributionis, de- clarationis, deputationis, mandati, decreti, de- rogationis ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atten- tare praesumpserit indignationem omnipotentis

Dei ac beatorum Petri et Pauli apostoloram eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud sanctum Petrum anno incarnationis dominicae millesimo octingente- simo quadragesimo tertio, nonis aprilis, ponti- ficatus Nostri anno aeaino tertio.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Three OCR misreadings are retained literally and disclosed: LF38405 “insignibu” (the WORD box ends 19 px before the column margin, the final glyph unrecognised), LF38493 “nomine = Sedis” (a 38-px token in a 92-px gap between two words, i.e. a short printed token misread, not a missing word), and the pontifical year “aeaino” in the dating clause LF38561. Isolated OCR marks fused into body lines remain literal and are not removed or corrected: LF38511 “_ Praesentes”. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.